



P U T U S A N

Nomor 5524 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN GAJAH MADA SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Masjid Perumahan Mandiri, Blok B.2, Sei Bulan Hilir Singkawang dahulu Pangeran Diponegoro, Nomor 134, Kota Singkawang, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Dr. Hernawan Harsono, MS., AK., dan Agus Indra Sukena, selaku Sekretaris/Anggota Yayasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Cecep Priyatna, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Cecep & Rekan, beralamat di Jalan Sulawesi, Nomor 3, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT MAHKOTA NIAGA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Niaga, Nomor 155, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang diwakili oleh Tuan Calsen sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Daruma Daishi, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum RicHer & DaiSy Attorney At Law, beralamat di Satrio Tower, Lantai 13, Unit 5-7, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kavling 1-4, Blok C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



2. **KEPALA STAFF TNI ANGKATAN DARAT (KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TNI) c.q. PANGLIMA MARKAS KOMANDO DAERAH MILITER XII TANJUNGPURA**, beralamat di Jalan Mayor Aliyang, Nomor 1, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang diwakili oleh Iwan Setiawan, S.E., M.M., selaku Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Imam Syafei, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Hukum Kodam XII/Tpr, Jalan Adisucipto, Km 6, Desa Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024;
3. **DAN PUSPUMAD c.q. DAN POMDAM POLISI MILITER XII TANJUNGPURA (DAN POMDAM XII TANJUNGPURA) c.q. SUBDENPOM XII/1-1-SKW**, beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 2A, Kecamatan, Singkawang Barat, Singkawang, yang diwakili oleh Darmawan Agus Irianto, S.I.P., selaku Tentara Nasioanl Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Letkol Chk., Rusdal Fajrianto, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Hukum Kodam XII/Tpr, Jalan Adisucipto Km 6, Desa Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;
4. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Nomor 12, Kota Pontianak, yang diwakili oleh Andri Tenri Abeng selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Encep Mulya Nakhrowi, S.Si.T., M.H., dan kawan-

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Sutan Syahrir, Nomor 12, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ATR BPN SINGKAWANG**, beralamat di Jalan Aliyang Nomor 25, Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang diwakili oleh M. Husein, S.E., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Aliyang, Nomor 25, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ARBERTSON, S.H., M.Kn., NOTARIS/PPAT**, beralamat di Jalan Terminal Induk, Kompleks Pasar Sayur, Nomor 138 B, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, beralamat di Jalan Aliyang, Nomor 9, Kota Singkawang;
2. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (MENHAN RI)**, beralamat di Jalan Merdeka Barat, Nomor 13-14 Jakarta Pusat, 10110, yang diwakili oleh Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertanahan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa Marsekal Pertama TNI M. Helmy Zulfadli Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Biro Hukum Setjen Kemhan, Jalan Merdeka Barat, Nomor 13-14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK (KPKNL PONTIANAK),
beralamat di Jalan Letjend Sutoyo, Nomor 19, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang diwakili oleh Tedy Syandriadi selaku atas nama Menteri Keuangan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Nomor 19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permintaan provisionil dari Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tidak mengalihkan, memanfaatkan lahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2486/Pasiran, luas 20.200 m², dan Hak Guna Bangunan Nomor 2487/Pasiran, luas 5.024 m², terbit tanggal 30 Januari 2023, sebelumnya Hak Guna Bangunan Nomor 2451/Pasiran, atas nama PT Mahkota Niaga Nusantara sebelumnya Hak Pakai 188/1982, atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan lahan/tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani dahulu Jalan Gusti Sulung Lelanang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, seluas 2,6 Ha (26.000 m²) dengan batas batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah waqaf dan Jalan Gunung Sari,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Batu (Raya),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nawawi dan Nurul Iman, sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 188/1982, yang diperbaharui Hak Pakai Nomor 188/2007, atas nama Departemen Pertanahan Keamanan Republik Indonesia milik Penggugat (Yayasan Gajah Mada Singkawang) yang diperoleh dari urunan Kesatuan Anggota Militer dan Sipil Subdenpom XII/1-1 Singkawang;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II secara melawan hukum melakukan tindakan, perbuatan tanpa hak membuat Surat Perjanjian Tukar Menukar (*Ruilslag*) Nomor SPTM/04/XII/2010 tentang Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Yayasan Gajah Mada di Jalan A Yani, Kelurahan Pasiran, RT 32, Singkawang, Kalimantan Barat, pada tanggal 6 Desember 2010, atas hak pakai tanah seluas 26.000 m², Sertipikat Hak Pakai 188 Tahun 1982 milik Yayasan Gajahmada;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum tanpa hak membuat akta berita acara serah terima pelepasan aset tanah, bangunan dan prasarana milik TNI - AD c.q. KODAM XII/TPR serta penerimaan aset pengganti berupa tanah, kendaraan, bangunan, sarana, dan prasarana di Notaris/PPAT Arberson, S.H., (Turut Tergugat I);
5. Menyatakan Tergugat II secara melawan hukum tanpa hak membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 18 Mei 2018, atas lahan milik Penggugat sesuai Hak Pakai Nomor 188/1982 c.q. Hak Pakai 188/2007, atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia;
6. Menyatakan Tergugat IV, dan Tergugat V, secara melawan hukum tanpa hak merugikan Penggugat, mengusulkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/HGB/BPN.61/2017 mengenai Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Mahkota Niaga Nusantara (Tergugat I) seluas 26.000 m², di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat V secara melawan hukum tanpa hak membuat Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor 334/B/PEMTA/SKW/2016, tanggal 20 Juli 2016, berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;
8. Menyatakan Tergugat V secara melawan hukum tanpa hak menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Hak Pakai Nomor 188/1982 c.q. Hak Pakai Nomor 188/2007, yang keberadaanya di tangan Penggugat, diduplikasi menjadi Hak Pakai Nomor 188/2016 untuk kepentingan Tergugat II dan Tergugat III;
9. Menyatakan Tergugat V secara melawan hukum tanpa hak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2541/Pasiran, luas 26.000 m², berikut urunannya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2486/Pasiran, Luas 20.200 m², tanggal 30 Januari 2023, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2487/Pasiran, luas 5.024 m², atas nama PT Mahkota Niaga Nusantara (Tergugat I);
10. Menyatakan Turut Tergugat III secara melawan hukum tanpa hak membuat Berita Acara Pengeluaran Data Simak BMN TNI Kodam XII Tanjungpura Nomor BA-02/WKN.11/KNL.01/2013, tanggal 15 April 2013, atas objek milik Penggugat yang bukan aset milik TNI AD Kodam XII Tanjungpura;
11. Menyatakan Surat Perjanjian Tukar Menukar (*Ruilslag*) Nomor SPTM /04/XII/2010 tentang Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Yayasan Gajah Mada di Jalan A. Yani, Kelurahan Pasiran, RT 32, Singkawang, Kalimantan Barat, pada tanggal 6 Desember 2010, atas hak pakai tanah seluas 26.000 m², Sertipikat Hak Pakai 188 Tahun 1982 milik Yayasan Gajahmada, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
12. Menyatakan Akta Berita Acara Serah Terima Pelepasan Aset Tanah, Bangunan Dan Prasarana Milik TNI-AD c.q. KODAM XII/TPR serta Penerimaan Aset Pengganti berupa tanah, kendaraan, bangunan, sarana, dan prasarana di Notaris/PPAT Arberson, S.H., (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 18 Mei 2018, atas lahan milik Penggugat sesuai Hak Pakai Nomor 188/1982 c.q. Hak Pakai

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/2007, atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

14. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 01/HGB/BPN.61/2017, mengenai pemberian hak guna bangunan atas Nama PT Mahkota Niaga Nusantara seuas 26.000 m², di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Menyatakan Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor 334/B/PEMTA/SKW/2016, tanggal 20 Juli 2016, berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. Menyatakan Berita Acara Pengeluaran Data Simak BMN TNI, Kodam XII Tanjungpura Nomor BA-02/WKN.11/KNL.01/2013, tanggal 15 April 2013, atas objek milik Penggugat yang bukan aset milik TNI AD Kodam XII Tanjungpura, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat lahan/tanah yang terletak terletak di Jalan Ahmad Yani dahulu Jalan Gusti Sulung Lelanang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, seluas 2,6 Ha (26.000 m²), dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Waqaf dan jalan Gunung Sari,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tanjung Batu (Raya),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nawawi dan Nurul Iman,
- setelah putusan dibacakan;

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dimohonkan putusan dengan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasi);

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II:

1. Eksepsi *error in persona* (diskualifikasi in *persona/gemis aanhoedanigheid*), Penggugat tidak berhak menggugat;

2. Gugatan salah pihak terhadap yang digugat;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai *legal standing*/tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai *legal standing*/tidak punya mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*);

2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;

2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium diskualifikasi in person*;

3. Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*);

4. Eksepsi daluarsa;

5. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menerima seluruh dalil jawaban Tergugat II, III dan Turut Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 188 tahun 2007 atas nama Dephankam Republik Indonesia yang penerbitnya atas permohonan Sdr. Heru Istiyono tidak mempunyai hukum atau menyita Hak Pakai Nomor 188 Tahun 2007; dan,
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat III mengenai kompetensi absolut tersebut ditolak Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Sela Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Skw, tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Skw, tanggal 29 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kompetensi:

1. Menolak eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Eksepsi diluar kompetensi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I perihal *error in person* (diskualifikasi in person);
2. Menyatakan Pemberi Kuasa Dr. Hernawan Harsono, Ms, Ak, tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Yayasan Gajah Mada Singkawang selaku Penggugat karena sudah tidak memiliki kewenangan sebagai

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus/organ Yayasan;

Dalam Pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PT PTK, tanggal 3 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 59/Pdt.G/2025/PT PTK *juncto* Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 59/Pdt.G/2025/PT PTK, pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Juli 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 109/Pdt.G/2024 PN Skw, pada Pengadilan Negeri Singkawang;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima permintaan provisionil dari Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tidak mengalihkan, memanfaatkan lahan dari sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2486/Pasiran, luas 20.200 m², dan Hak Guna Bangunan Nomor 2487/Pasiran, luas 5.024 m², terbit tanggal 30 Januari 2023, sebelumnya Hak Guna Bangunan Nomor 2451/Pasiran, atas nama PT Mahkota Niaga Nusantara sebelumnya Hak Pakai 188/1982, atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan/tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani dahulu Jalan Gusti Sulung Lelanang Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, seluas 2,6 Ha (26.000 m²) dengan batas batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Waqaf dan jalan Gunung Sari,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tanjung Batu (Raya),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nawawi dan Nurul Iman, Sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 188/1982, yang diperbaharui Hak Pakai Nomor 188/2007 atas nama Departemen Pertanahan Keamanan Republik Indonesia milik Penggugat (Yayasan Gajah Mada Singkawang) yang diperoleh dari urunan Kesatuan Anggota Militer dan Sipil Subdenpom XII/1-1 Singkawang;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II secara melawan hukum melakukan tindakan, perbuatan tanpa hak membuat Surat Perjanjian Tukar Menukar (*Ruilslag*) Nomor SPTM/04/XII/2010 tentang Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Yayasan Gajah Mada di Jalan A. Yani Kelurahan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiran, RT 32, Singkawang, Kalimantan Barat, pada tanggal 6 Desember 2010, atas hak pakai tanah seluas 26.000 m², Sertipikat Hak Pakai 188 Tahun 1982, milik Yayasan Gajah Mada;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum tanpa hak membuat Akta Berita acara Serah Terima Pelepasan Aset Tanah, Bangunan Dan Prasarana Milik TNI-AD c.q. KODAM XII/TPR serta penerimaan Aset Pengganti berupa tanah, kendaraan, bangunan, sarana, dan prasarana di Notaris/PPAT Arberson, S.H., (Turut Tergugat I);
5. Menyatakan Tergugat II secara melawan hukum tanpa hak membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 18 Mei 2018, atas lahan milik Penggugat sesuai Hak Pakai Nomor 188/1982, c.q. Hak Pakai 188/2007, atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia;
6. Menyatakan Tergugat IV, dan Tergugat V, secara melawan hukum tanpa hak merugikan Penggugat, mengusulkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/HGB/BPN.61/2017, mengenai Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Mahkota Niaga Nusantara (Tergugat I), seluas 26.000 m², di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Menyatakan Tergugat V secara melawan hukum tanpa hak membuat Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor 334/B/PEMTA/SKW/2016, tanggal 20 Juli 2016, berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;
8. Menyatakan Tergugat V, secara melawan hukum tanpa hak menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Hak Pakai Nomor 188/1982 c.q. Hak Pakai Nomor 188/2007 yang keberadaanya di tangan Penggugat, di duplikasi menjadi Hak Pakai Nomor 188/2016 untuk kepentingan Tergugat II Dan Tergugat III;
9. Menyatakan Tergugat V secara melawan hukum tanpa hak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2541/Pasiran, luas 26.000 m², berikut urunannya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2486/Pasiran, luas 20.200 m², tanggal 30 Januari 2023, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2487/Pasiran, luas 5.024 m²,

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Mahkota Niaga Nusantara (Tergugat I);

10. Menyatakan Turut Tergugat III, secara melawan hukum tanpa hak membuat Berita Acara Pengeluaran Data Simak BMN TNI Kodam XII Tanjungpura Nomor BA02/WKN.11/KNL.01/2013, tanggal 15 April 2013, atas objek milik Penggugat yang bukan aset milik TNI AD Kodam XII Tanjungpura;
11. Menyatakan Surat Perjanjian Tukar Menukar (*Ruilslag*) Nomor SPTM/04/XII/2010 tentang Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Yayasan Gajah Mada di Jalan A Yani, Kelurahan Pasiran, RT 32, Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 6 Desember 2010, atas hak pakai tanah seluas 26.000 m², Sertipikat Hak Pakai 188 Tahun 1982 milik Yayasan Gajahmada, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
12. Menyatakan Akta Berita acara Serah Terima Pelepasan Aset Tanah, Bangunan Dan Prasarana Milik TNI - AD c.q. KODAM XII/TPR serta penerimaan Aset Pengganti berupa tanah, kendaraan, bangunan, sarana, dan prasarana di Notaris /PPAT Arberson S.H., (Turut Tergugat I), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 18 Mei 2018 atas lahan milik Penggugat sesuai Hak Pakai Nomor 188/1982 c.q. Hak Pakai 188/2007 atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 01/HGB/BPN.61/2017 mengenai Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Mahkota Niaga Nusantara, seluas 26.000 m², Di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Menyatakan Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor 334/B/PEMTA/SKW/2016 tanggal 20 Juli 2016, berikut Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan Berita Acara Pengeluaran Data Simak BMN TNI Kodam XII Tanjungpura Nomor BA-02/WKN.11/KNL.01/2013, tanggal 15 April

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atas objek milik Penggugat yang bukan aset milik TNI AD Kodam XII Tanjungpura, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat lahan/tanah yang terletak terletak di Jalan Ahmad Yani dahulu Jalan Gusti Sulung Lelanang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, seluas 2,6 Ha (26.000 m²) dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Waqaf dan Jalan Gunung Sari,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Batu (Raya)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nawawi dan Nurul Iman; setelah putusan dibacakan;

18. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia berpendapat lain dimohonkan putusan dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2025, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang tidak terima konvensi dan rekonvensi tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Dr. Hernawan Harsono, MS., AK., untuk melakukan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum mewakili Yayasan Gajah Mada Singkawang tidak dapat dibenarkan, karena didasarkan pada suatu kewenangan yang telah berakhir, karena dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Gajah Mada Singkawang Nomor 43, tanggal 26 Juni 2018, terhitung tahun 2023, yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, sebagai organ pengurus yayasan, sehingga tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN GAJAH MADA SINGKAWANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN GAJAH MADA SINGKAWANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Desember 2025

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 5524 K/Pdt/2025